

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2355/2533

บริษัท ชันคัลเลอร์ จำกัด

โจทก์

นายธีระสุข หล่อประดิษฐ์

จำเลย

นายธีระสุข หล่อประดิษฐ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 151 วรรคสอง, มาตรา 132, มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา บัดนี้จำเลยได้นำเงินไปชำระให้โจทก์ครบถ้วนแล้ว
จำเลยไม่ประสงค์จะดำเนินคดีอีกต่อไป จึงขอถอนฟ้องฎีกาโปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทย์แฉ่งท้ายคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 123)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 71,377.25 บาทให้แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำนวนผู้กา (อันดับ 93)

คดีย่อยระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 123)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ ให้คืนค่าขึ้นศาล 3 ใน 4 จำหน่ายคดีออกจาก
สารบบความ

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ ให้คืนค่าขึ้นศาล 3 ใน 4 จำหน่ายคดีออกจาก
สารบบความ

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-มีพาศน์ โปตระนันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>